

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
DENGAN
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

NOMOR : 025 / PNDAD 0000 / 2024 - SO

NOMOR : 717.18/U00000/2024-S0

TENTANG

**PEKERJAAN JASA LAYANAN KESEHATAN DI LOKASI KERJA PERTAMINA PATRA NIAGA
REGIONAL SULAWESI**

PERJANJIAN Kerjasama tentang pelaksanaan pengadaan jasa pelayanan kesehatan ("**PERJANJIAN**") ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 01 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-07-2024) oleh dan antara:

- I. **PT PERTAMINA PATRA NIAGA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tuhi II lantai 2, Jalan HR. Rusuna Said Kav. C7-9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Sitti Maswaeni** selaku **Area Manager Manager Medical Sulawesi** dan selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC qq RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** adalah suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pajjajang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan penyedia jasa layanan kesehatan dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerjasama.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kemampuan menyediakan jasa layanan kesehatan regional Sulawesi di lokasi pekerjaan sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan dan mengikat diri dalam **PERJANJIAN** dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Maksud dan tujuan **PERJANJIAN** ini adalah sebagai Pedoman untuk melakukan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pekerjaan pengadaan jasa layanan kesehatan.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan jasa layanan kesehatan di Regional Sulawesi sesuai ketentuan kontrak dan Dokumen pengadaan (selanjutnya disebut "PEKERJAAN") dengan lingkup pekerjaan meliputi :
 - 1) Melakukan pembayaran upah pekerja yang melaksanakan perjalanan dinas keluar kota;
 - 2) Melakukan pembayaran cuti melahirkan kepada pekerja.
2. Lokasi pekerjaan mencakup namun tidak terbatas wilayah kerja di PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang tercantum pada tabel daftar kebutuhan jasa layanan kesehatan klinik dan Kesehatan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PERJANJIAN ini berlaku selama 12 (**Dua Belas**) Bulan terhitung sejak ditandatangani **PERJANJIAN** ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
NILAI KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran upah pekerja yang melaksanakan perjalanan dinas keluar kota dengan perhitungan total *at cost* + margin 10 % (sepuluh persen) diluar PPN;
2. Pembayaran upah cuti melahirkan kepada pekerja dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank : Bank BNI
Cabang : Cabang Mayestik Jakarta Selatan
Nomor Rekening : 6336336628
Atas nama : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
4. Apabila ada perubahan nama dan nomor rekening bank harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah berakhirnya **JANGKA WAKTU KONTRAK**. Apabila **PIHAK**

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

KEDUA menagih di luar jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** tidak wajib menjamin likuiditas pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

6. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menagih kepada **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan adanya denda pajak maka denda pajak dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan langsung dipotongkan pada tagihan **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan membayar tagihan Pelaksanaan **PEKERJAAN** ini kepada Pihak lain atau siapapun juga, sebagian atau seluruhnya serta dengan cara apapun yang ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** menjamin biaya yang disepakati adalah wajar dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran sejumlah selisih terhadap biaya yang wajar apabila terbukti tidak wajar.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan diberitahukan atau disampaikan secara lisan atau secara tertulis kepada alamat tersebut di bawah ini:

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA

Nama : dr. Achmad Randi Raharjo
Jabatan : Jr Officer II Medical Services
Alamat : Jl. Garuda Nomor 01
Nomor Ponsel : 0411 – 871181 / 0812-1344-0069
Email : achmad.raharjo@pertamina.com

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Nama : Alberki Randa
Jabatan : Marketing
Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanay, Kota Makassar
Nomor Ponsel : 085210411211
Email : rsoj.prb@gmail.com

PASAL 6 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** karena kelalaian / kesalahannya mengakibatkan keterlambatan pada salah satu pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1% (satu persen) dari pembayaran pekerjaan berjalan dengan maksimal denda adalah 5% (lima persen) dari pembayaran pekerjaan yang berjalan.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu lagi untuk meneruskan pekerjaan atau kualitas pekerjaan dianggap tidak bagus, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan Surat Peringatan dan apabila tidak ada perbaikan maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Kontrak Pekerjaan ini secara sepihak.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7
PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN

1. Semua pajak, bea meterai maupun pungutan-pungutan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah menjadi beban **PIHAK KEDUA** seluruhnya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memotong / memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan / atau sesuai perundang-undangan / peraturan yang berlaku.
3. Pungutan PPN yang dikenakan / terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini akan disetorkan langsung oleh pihak yang berwenang dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan / peraturan perpajakan yang berlaku kepada kas negara.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan yang pernah ada sebelum ditandatanganinya **PERJANJIAN** ini.
2. Dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini, **PARA PIHAK** wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini.
3. Jika satu atau lebih ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau **PERJANJIAN** ini, maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya.
4. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** dan Lampiran **PERJANJIAN** (apabila ada) maka **PIHAK PERTAMA** yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal **PERJANJIAN** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PT Pertamina Patra Niaga
Area Manager Medical Sulawesi



Sitti Maswaeni

PIHAK KEDUA

Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 